

29 января 2025 г., 09:28

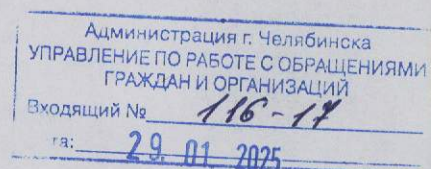
От кого: «ГУ ГЖИ Челябинской области» <og@gzhi.gov74.ru>

Кому: pisma@cheladmin.ru

Уважаемый(ая) Шерстнева Л.В.

Главное управление Государственная жилищная инспекция Челябинской области сообщает Вам, что обращение 2030 рассмотрено, файл ответа прикреплен к настоящему электронному сообщению.

- 3963.pdf





**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ул. Елькина, 112А, Челябинск, 454048, Российская Федерация. Тел. (351) 727-78-88, факс (351) 727-78-98

E-mail: og@gzhl.gov74.ru, ОГРН 1147451012400, ИНН/КПП 7451374918/745101001

от 29.01.25 № 3963

на № 2030 от 23.01.2025

на № 43 от 23.01.2025

Главе города Челябинска

А.А. Лошкину

glava@cheladmin.ru

Шерстневой Л.В.

ул. Воровского, д.19А, кв. 59

г. Челябинск, 454092

(для сведения)

Уважаемый Алексей Александрович!

В Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» из администрации Советского района поступило обращение Шерстневой Л.В. по вопросу обрезки деревьев находящихся на территории, не относящейся к придомовой.

На основании п. 4 ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направляю Вам письменное обращение для рассмотрения в части установленных полномочий и ответа заявителю в установленный законом срок.

Приложение: на 7 л.

Исполняющий обязанности
первого заместителя начальника
Главного управления

М.В. Криволапова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Организация: ул., 27а, г. Челябинск, 454091, тел.: (351) 237-26-22, факс: 260-05-11, e-mail: adm@cheliadm74.ru

На № 3301.005 № 43 от _____

Исполняющему обязанности
начальника Главного управления
«Государственная жилищная
инспекция Челябинской области»
Турарова Ю. Н.

г. Челябинск, 454080
ул. Энгельса, д. 43,
info@gzhi.gov74.ru

Шерстневой Л.В.
Челябинск, 454092
ул.Воровского, д.19а, кв.59.
(для сведений)

О перенаправлении обращения

Уважаемая Юлия Николаевна!

В адрес Администрации Советского района города Челябинска (далее – администрация района) поступило обращение гр. Шерстневой Л.В. (вх. № 43 от 17.01.2025г.) по вопросу обрезки зеленых насаждений по адресу: ул. Воровского, д. 19а, 21а, 23в.

В соответствии с ч. 4, ст.8 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» администрация района направляет Вам данное обращение для рассмотрения вопроса в пределах Вашей компетенции и подготовки ответа заявителю в установленные законом сроки.

Дополнительно сообщаем, что вопрос по спилу зеленых насаждений проистекающих на незакрепленной территории по вышеуказанном адресам остается на рассмотрении в Администрации района.

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Заместитель главы
Администрации Советского района

Е.А. Петров

А.С. Кузнецова
237 54 42

Главе Администрации Советского района
В.Е. Макарову

От

Шерстневой Ларисы Васильевны
Челябинск, Воровского 19А-59.
Т-н 89193425383.

Копия: Государственной жилищной
Инспекции Челябинской области
(для контроля).

Уважаемый Владислав Евгеньевич !

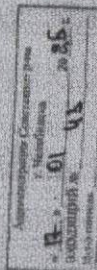
Направляю в Ваш адрес мои обращения в разные инстанции и полученные ответы, чтобы было понятно о намерении исправить сложившуюся ситуацию с вашей помощью.

Территория нашего двора полностью заросла деревьями, которые давно потеряли свой декоративный вид и приобрели агрессивную форму, что стало опасно не только для автотранспорта жителей домов, но и для людей. Деревья летом занимают почти все общественное пространство, а при наличии ветра образуют очень большую парусность и нет гарантии, что они не упадут на наши головы.

Считаю, что такое отношение к Правилам содержания имущества, а зеленые насаждения таковыми являются, недопустимо. Исходя из ответа Госжилинспекции, ответственность за содержание всего

имущества, находящегося на территории нашего двора несет муниципалитет.

На основании изложенного, прошу вас принять все необходимые меры для организации обрезки всех деревьев, находящихся на территории двора, домов 19А, 21А, 23 в, расположенных на ул.Воровского.



И прошу уведомить меня о начале этой работы, для того, чтобы я смогла принять непосредственное участие и контроля за выполнением работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Письмо Госжилинспекции № 24244 от 19.07.24г,

Письмо Губернатору от 12.08. 2024г. та 2х л-х.

Письмо генеральному директору ООО «Созвездие»

Овчинниковой № 450/08-24 от 27.08.24г. (оставлено без ответа)

Фамилия И.О. Ф.И.О. Шерстнева

С Уважением

Шерстнева / Шерстнева /



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Челябинский территориальный отдел

ул. Ельцина, 112А, Челябинск, 454048, Российская Федерация. Тел.(351) 727-78-48, факс (351) 727-78-98
E-mail: og@ezhi.gov.ru, ОГРН 1147451013400, ИНН/КПП 7451374918/745101001

17 09 24

№ 43858

На № 24244 от 19.07.2024

Шерстневой Л.В.

454000, г. Челябинск,
ул. Воровского, 19А, кв.59

Уважаемая Лариса Васильевна!

Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» (далее – Главное управление), рассмотрев Ваше обращение, поступившее из Правительства Челябинской области, по существу поставленных вопросов и в рамках установленных полномочий, сообщает.

Полномочия Главного управления установлены статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым Главное управление осуществляет контрольную (надзорную) деятельность в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по выполнению работ по содержанию и ремонту общедомового имущества многоквартирных домов.

Согласно Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Решения Челябинской городской Думы от 24.06.2003 г. № 27/2 «Об утверждении Правил охраны и содержания зеленых насаждений в городе Челябинске» Приложение. Правила охраны зеленых насаждений в городе Челябинске п.7 гл. IV Зеленые насаждения - деревья и кустарники, расположенные на муниципальных землях, в соответствии с гражданским законодательством являются недвижимым имуществом и находятся в собственности муниципального образования.

Статьей 210 ГК РФ установлено, что собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

В соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 в состав общего имущества включается земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства.

Согласно сведениям публичной кадастровой карты, земельный участок, принадлежащий к многоквартирному дому 19А по улице Воровского города

«Слибинска, не сформирован и в отношении него не проведен государственный кадастровый учет. Таким образом, земля, прилегающая к указанному многоквартирному дому, не зарегистрирована в качестве объекта общей долевой собственности, поэтому, на основании части 2 статьи 11 Земельного кодекса Российской Федерации, содержание и обременение, а также осуществление управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, отнесено к полномочиям органов местного самоуправления».

Исходя из изложенного и в соответствии с п.п. 7 п. 80 Правил благоустройства территории города Челябинска, утвержденных решением внутригородской городской Думы от 22.12.2015 г. № 16/32 на администрации районов (должностные лица) возложено выполнение мероприятий, направленных на снос сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев и кустарников с корневой пней, посадку деревьев и кустарников, подсев газонов, санитарную обрезку растений, удаление поросли и стрижку и кромирование живой изгороди, лечение ран при необходимости.

Кроме того, согласно п. 3.8.2 Постановления Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», пересадка и вырубка деревьев и кустарников, в том числе сухостойных и больных, без соответствующего разрешения не допускается.

В соответствии с п. 67 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 10/22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», если земельный участок не сформирован и в отношении него не проведен государственный кадастровый учет, земля под многоквартирным домом находится в собственности органа местного самоуправления.

Таким образом, обязанность по проведению в соответствии указанной территории лежит на собственнике земельного участка, в границах которого она расположена, а именно органе местного самоуправления.

Для прямого взаимодействия со своей управляющей организацией, установите мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Это многофункциональное бесплатное приложение для решения жилищно-коммунальных вопросов. Сервис создан на основе ГИС ЖКХ и включает в себя все полезные функции системы.

QR-код для скачивания



Начальник

С.А. Бавин

Подпись: Мария Анатольевна, 727-78-03



дом 210

bow 21A



bow 21A - 238







114